T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

DÜZCE KAYNAŞLI BELEDİYESİ

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Ekim 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 8

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 8

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 9

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 9

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 12

7. DENETİM BULGULARI 12

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Personel Durumu 2

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu (TL) 3

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu (TL) 4

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu (TL) 4

Tablo 5: Bütçe Gelirlerinin 3 Yıllık (2025-2023) Seyri (TL) 5

Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık (2025-2023) Seyri (TL) 5

Tablo 7: Belediyenin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler (TL) 6

Tablo 8: Taşınır Mal Yönetim Hesabı ile Bilanço Arasındaki Farklar 47

KISALTMALAR

AŞ	Anonim Şirket
KHK	Kanun Hükmünde Kararname
EKAP	Elektronik Kamu Alımları Platformu
CBS	Coğrafi Bilgi Sistemi

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. Ön Ödeme Niteliğindeki Avansların Hatalı Muhasebeleştirilmesi

2. Encümen ve Huzur Hakkı Ödemelerinden Yapılan Vergi Kesintilerinin Muhasebeleştirilmemesi

3. Demirbaş, Dayanıklı Tüketim Malzemesi veya Değer Artırıcı Alımların Doğrudan Giderleştirilmesi

4. Peşin Tahsil Edilen Gelirlerin Dönemsellik İlkesi Gereğince İlgili Hesaplarında Takip Edilmemesi

5. İller Bankası Tarafından Tahakkuk Ettirilen Borçların Mali Tablolarda Gösterilmemesi

6. Vergi Borcuna Karşılık Devredilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi

7. Mevduat Faiz Gelirlerinin Net Tutar Üzerinden Muhasebeleştirilmesi

8. Taşınmazlara İlişkin Değerleme Çalışmalarının Tamamlanmaması ve Muhasebe Kayıtlarının Güncellenmemesi

9. Aralık Ayı Memur Maaşı Ödemelerinde Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabının Kullanılmaması

B. Diğer Bulgular

1. İdare Banka Hesaplarından Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Olmayan Kişilerce Nakit Çekilmesi

2. Kredi Kartı ile Yapılan Tahsilatların Yasal Süre İçinde Aktarılmaması

3. Belediye Şirketine Yapılan Hakediş Ödemelerinde Vergi Borcu Sorgulaması Yapılmaması

4. Bütçe Emanetleri Hesabında Kayıtlı Tutarların Mevzuatta Belirtilen Sıraya Göre Ödenmemesi

5. Belediye Şirketinden Personel İstihdam Edilmesinde Yaklaşık Maliyetin Hazırlanmaması, Sözleşmenin Türü ile Bedelinin Belirtilmemesi

6. Doğrudan Teminle Yapılan Alımlarda Mevzuata Uygun Olmayan Uygulamalar Bulunması

7. İhale Kapsamında Yapılan Fiyat Farkı Ödemeleri İçin Ek Teminat Alınmaması

8. Belediye Meclisi Kararı Olmaksızın Sporculara Ödül Verilmesi

9. Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Süreçleri Tamamlanmadan Personel İstihdam Edilmesi

10. Ulusal Bayram Gününde Çalışan İş Yerlerinden Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Alınmaması

11. Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedelinin Takip ve Tahsilatının Yapılmaması

12. Bütçe ve Harcama Mevzuatına İlişkin İlgili Mevzuat Uyarınca Yayımlanması Gereken İkincil Düzenlemelerin Yayımlanmaması

13. Su Kayıplarını Azaltmaya Yönelik Faaliyetlerin Yerine Getirilmemesi

14. Taşınmazların Kira Bedellerinin Beş Yıldan Sonra Mevzuata Uygun Olarak Güncellenmemesi

15. Taşınır İşlemlerinin Mevzuata Uygun Olarak Yapılmaması

16. Taşınmaz Kira Sözleşmelerinin Noter Tasdikli Olmaması

17. Faaliyet Gelirlerinin Tahakkukları Yapılmadan Tahsil Edilmesi Sonucu Hesapların Ters Bakiye Vermesi

18. Hafriyat, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü ile Buna Bağlı Gelirlerin Takibinin Yapılmaması

19. Elektrik Tüketim Vergisi Tahakkuk ve Tahsilatında Belediye ile Elektrik Dağıtım Şirketi Arasında Mutabakat Yapılmaması

20. Atıksu Hizmetlerine İlişkin Ücret Tarifesi Belirlenmemesi

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Belediyeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127'nci maddesinde, belediye halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları seçimlerle oluşturulan kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmıştır. Belediyelerin kuruluş, görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenleneceği Anayasa'da hüküm altına alınmıştır.

Kaynaşlı Belediyesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3'üncü maddesinde yer alan sınıflandırma çerçevesinde, genel yönetim kapsamında yer almakta olup faaliyetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yürütmektedir.

Kamu İdaresinin temel mevzuatı 5393 sayılı Belediye Kanunu olup bu Kanun'da kurumun görev, yetki, sorumlulukları ile organları, teşkilatı, bütçe ve denetimi gibi temel hususlar düzenlenmektedir. 5393 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesinde, belediyelerin mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; kentsel altyapı, çevre sağlığı, temizlik, katı atık, zabıta, itfaiye, mezarlıklar, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, öğrenci yurtları, sosyal hizmetler, nikâh ve benzeri hizmetleri yapacağı veya yaptıracağı, bunun yanı sıra devlet okullarının ve mabetlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği, sağlıkla ilgili tesisler açabileceği, sporu teşvik edebileceği ve gıda bankacılığı yapabileceği hüküm altına alınmıştır.

5393 sayılı Kanun'un 15'inci maddesinde; belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, yönetmelik çıkarmak, belediye gelirlerini tahsil etmek, temiz su atık su tesisleri kurup işletmek, ulaşım hizmetlerini görmek, ticari hayata katkı sağlamak gibi yetki ve imtiyazlar sayılmıştır.

Merkezi idarenin, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla mahalli idareler üzerinde idari vesayet yetkisine sahip olduğu Anayasa'da hüküm altına alınmıştır. Bu idari vesayet yetkisi denetim ve soruşturma konularında İçişleri Bakanlığı tarafından, yönetsel konularda ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

5393 sayılı Kanun'da Belediye organları; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı olarak öngörülmüştür. Karar organı olan Belediye Meclisi, Belediye Başkanı ve 11 üyeden oluşmaktadır.

Belediye teşkilâtı norm kadro esaslarına uygun olarak yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşmaktadır. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler kurulabilmektedir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin yetkisi dâhilindedir.

Belediyelerdeki tüm kadrolara yapılacak olan atamalar kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun olarak belediye başkanı tarafından yapılmakta, birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulmaktadır. 5393 sayılı Kanun'a istinaden belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, beldenin nüfus sayısına göre en çok dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilmektedir.

Kaynaşlı Belediyesinin teşkilat yapısında, doğrudan Başkana bağlı memurlar arasından atanan 1 başkan yardımcısı, meclis üyeleri arasından atanan 1 başkan yardımcısı görev yapmaktadır. Belediyenin tüm hizmet birimleri, alan ve amaçlarına göre ilgili başkan yardımcılığına bağlıdır.

Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde memur, sözleşmeli personel ve işçiler çalıştırılmaktadır. Çalıştırılan belediye personeline ilişkin bilgiler tabloda detaylandırılmıştır.

Tablo 1: Personel Durumu

Personel İstihdam Türü	İhdas Edilmiş Norm Kadro Sayısı	Dolu Kadro Sayısı
Memur	76	31
Sözleşmeli Personel	-	2
Kadrolu İşçi	38	8
Geçici İşçi	-	-
Toplam	**114**	**41**
696 Sayılı KHK Uyarınca Çalıştırılan Personel	-	56

Belediyenin doğrudan ve/veya dolaylı hissedarı olduğu toplam 2 şirket bulunmaktadır.

1.3. Mali Yapı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 12'nci maddesine göre, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri içinde mahalli idareler bütçeleri de sayılmış, mahalli idare bütçesi, mahalli idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçesi olarak tanımlanmıştır. Bütçe işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

Bütçe; belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak, analitik bütçe sistemine göre belediye başkanı tarafından hazırlanan, mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren ve belediye meclisince kabul edilen bir karardır. Bu kapsamda Kaynaşlı Belediyesi, faaliyetlerini ilgili mali yılı bütçesi ile verilen ödenekler ile yürütmektedir.

Kaynaşlı Belediyesinin 2025 yılı bütçe ödenekleri, tahmini bütçe gider ve gelirleri ile gerçekleşme rakamları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu (TL)

E-Kod1	Giderin Türü	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Eklenen / Düşülen Ödenek	Ödenek Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Ertesi Yıla Devreden Ödenek
01	Personel Giderleri	0	49.952.000	950.000	50.902.000	36.208.276,57	14.693.723,43	0
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0	5.285.000	30.000	5.315.000	3.809.990,67	1.505.009,33	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	105.985.000	8.955.000	114.940.000	84.985.364,02	30.104.635,98	0
04	Faiz Giderleri	0	1.120.000	5.000.000	6.120.000	5.102.010,47	1.017.989,53	0
05	Cari Transferler	0	3.898.000	587.000	4.485.000	585.500,00	3.899.500,00	0
06	Sermaye Giderleri	0	34.360.000	4.270.000	38.630.000	4.405.525,39	34.632.474,61	0
07	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0	0	0
08	Borç Verme	0	0	0	0	0	0	0
09	Yedek Ödenek	0	19.400.000	18.842.000	558.000	0	0	0
Toplam			**220.000.000**	**38.634.000**	**220.950.000**	**135.096.667,12**	**85.853.332,88**	**0**

Kaynaşlı Belediyesinin 2025 mali yılı bütçesi ile 220.000.000.-TL ödenek öngörülmüş olup yıl içinde eklenen ödenekle birlikte 2025 yılı ödenek toplamı 220.950.000.-TL olmuştur.

Yıl içinde 135.096.667,12.-TL bütçe gideri yapılmış, 85.853.332,88.-TL ödenek iptal edilmiştir.

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu (TL)

Bütçe Gelirinin Ekonomik Kodu	Bütçe Gelir Tahmini	Tahsilat Tutarı	Red ve İadeler	Net Tahsilat	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01- Vergi Gelirleri	14.901.000	10.145.617,51		10.145.617,51	68
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.290.000	27.194.458,66		27.194.458,66	90
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	2.500.000	3.718.564,60		3.718.564,60	148
05- Diğer Gelirler	104.050.000	86.651.202,68		86.651.202,68	83
06- Sermaye Gelirleri	68.259.000	0		0	0
08-Alacaklardan Tahsilat	0	0		0	0
09- Red ve İadeler	0	0		0	0
Toplam	**220.000.000**	**127.709.843,45**		**127.709.843,45**	**58**

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu (TL)

Bütçe Giderinin Ekonomik Kodu	Başlangıç Ödeneği	Bütçe Gideri Tutarı	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01- Personel Giderleri	49.952.000	36.208.276,57	72
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.285.000	3.809.990,67	72
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.985.000	84.985.364,02	80
04- Faiz Gideri	1.120.000	5.102.010,47	456
05- Cari Transferler	3.898.000	585.500,00	15
06- Sermaye Giderleri	34.360.000	4.405.525,39	13
07- Sermaye Transferleri	0	0	0
08- Borç Verme	0	0	0
09- Yedek Ödenekler	19.400.000	18.842.00	0
Toplam	**220.000.000**	**135.115.509,12**	**61**

Buna göre 2025 yılında bütçe giderleri % 61 seviyesinde gerçekleşmiştir. 04-Faiz giderlerinde başlangıç bütçesinde öngörülen tutar pazaryeri kamulaştırma projesi nedeniyle %456 oranında aşılmıştır.

Belediyenin bütçe gelirler ve giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre son üç yıllık seyri ve 2024 yılının 2023 yılına, 2025 yılının 2024 yılına göre değişim yüzdeleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 5: Bütçe Gelirlerinin 3 Yıllık (2025-2023) Seyri (TL)

Bütçe Gelirinin Çeşidi	2023 Yılı (A)	2024 Yılı (B)	2025 Yılı (C)	2024-2023 Değişim Oranı (%) [D=(B-A)/A]	2025-2024 Değişim Oranı (%) [E=(C-B)/B]
Vergi Gelirleri	6.819.102,28	8.473.306,04	10.145.617,51	24	20
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.822.339,07	19.633.531,50	27.194.458,66	4	39
Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler	1.300.000	6.770.000	3.718.564,60	421	-45
Diğer Gelirler	37.290.893,90	60.437.668,41	86.651.202,68	62	43
Sermaye Gelirleri	178.060,20	0	0	0	0
Toplam	**64.410.395,45**	**95.314.505,95**	**127.709.843,45**	**48**	**34**
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Toplamı (-)	0	0	0		
Net Toplam	**64.410.395,45**	**95.314.505,95**	**127.709.843,45**	**48**	**34**

Tablodaki veriler dikkate alındığında, 2025 yılında gelirler bir önceki yıla göre 32.395.337,50-TL'lik (%33,99) artış göstermiştir. Bu çerçevede; alınan bağış ve yardım ile özel gelirlerde 3.051.435,40-TL (%45) azalış olmasına rağmen; vergi gelirlerinde 1.672.311,47-TL (%19,74), teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki 7.560.927,16-TL (%38,51) artış toplam artış üzerinde belirleyici olmuştur.

Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık (2025-2023) Seyri (TL)

Bütçe Giderinin Çeşidi	2023 Yılı (A)	2024 Yılı (B)	2025 Yılı (C)	2024-2023 Değişim Oranı (%) [D=(B-A)/A]	2025-2024 Değişim Oranı (%) [E=(C-B)/B]
Personel Giderleri	18.924.329,30	29.795.697,32	36.208.276,57	57	21
SGK Devlet Prim Giderleri	2.004.559,91	3.397.226,06	3.809.990,67	69	12
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.091.001,66	74.050.185,84	84.985.364,02	23	15
Faiz Giderleri	1.610.164,59	7.963.828,80	5.102.010,47	395	-36
Cari Transferler	541.000,00	390.000,00	585.500,00	-28	50
Sermaye Giderleri	3.888.838,80	12.555.718,54	4.405.525,39	223	-65
Sermaye Transferleri	0	0	0		
Toplam	**87.059.894,26**	**128.152.656,56**	**135.096.667,12**	**47**	**5**

Gider kalemleri incelendiğinde; 2025 yılında personel giderlerinin 6.412.579,25-TL (%21), sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerinin 412.764,61-TL (%12) arttığı

görülmektedir. Personel harcaması niteliğindeki bu giderlerin artışı ücret zamlarından kaynaklanmıştır.

Faaliyet sonuçları tablosuna göre; bütçe ile ilgili olsun ya da olmasın belediyenin faaliyetlerinden dolayı tahakkuk eden 2025 yılı faaliyet gideri 130.590.530,02 TL, faaliyet geliri 131.901.742,20 TL olup enflasyon düzeltmesi ile dönem olumlu faaliyet sonucu ise 22.593.356,66 TL olarak gerçekleşmiştir.

Kaynaşlı Belediyesinin doğrudan ve/veya dolaylı hissedarı olduğu şirketler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:

Tablo 7: Belediyenin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler (TL)

Sıra No	Şirketin Adı	Toplam Sermaye Tutarı	Belediyenin Sahip Olduğu Sermaye Tutarı	Hisse Oranı (%)
1	Kaynaşlı Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketi	500.000,00	500.000,00	%100
2	Belkay Organizasyon Ticaret Limited Şirketi	100.000,00	100.000,00	%100

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

1.4.1. Kamu İdaresinin Muhasebe Sistemi

Kaynaşlı Belediyesinin muhasebe kayıt işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Mahalli idarelerin hesap planı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 46'ncı maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar itibariyle belirlenmiş çerçeve hesap planında yer alan hesaplardan oluşmaktadır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer almamakla birlikte, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kullanılması gerekliliği ortaya çıkarsa Yönetmelik'teki hesap planına ilave hesap eklemeye veya çıkarmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir.

Ayrıca, mahalli idarelere ait detaylı hesap planları, bu Yönetmelik'te belirlenen hesap planı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ilgili Bakanlıklarca hazırlanmaktadır.

1.4.2. Kamu İdaresinin Raporlama Sistemi

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 484 ve 485'inci maddeleri uyarınca; mali tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenen ilkelere ve standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur. Bu bağlamda, İdarece üretilen cetvel ve temel mali tablolar ile diğer mali tablolar şunlardır:

a) Mizan cetveli

b) Temel mali tablolar

1) Bilanço

2) Faaliyet sonuçları tablosu

3) Nakit akış tablosu

c) Diğer mali tablolar

1) Bütçe uygulama sonuçları tablosu

2) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

3) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

4) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

5) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

6) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu

7) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

8) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu

9) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

10) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu.

1.4.3. Kamu İdaresi Tarafından Denetime Sunulan Defter, Tablo ve Belgeler

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuştur:

- Birleştirilmiş veriler defteri,
- Geçici ve kesin mizan,
- Bilanço,
- Faaliyet sonuçları tablosu,
- İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli.

Kamu İdaresinin denetimi; yukarıda belirtilen defter, tablo ve belgeler ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

Denetim görüşü, Kamu İdaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle

sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İç kontrol sistemi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "İç Kontrol Sistemi" başlıklı beşinci kısmında düzenlenmiştir. İç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

Kamu idarelerinin iç kontrol sistemi ve iç kontrol standartları 5018 sayılı Kanun'un 55, 56 ve 57'nci maddelerine dayanılarak yayımlanan Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile düzenlenmiş ve bu kapsamda kamu idarelerinde iç kontrol

sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir.

İdarenin iç kontrol sistemine ilişkin yürüttüğü faaliyetler iç kontrol bileşenleri bazında değerlendirildiğinde ise aşağıda yer verilen sonuçlara ulaşılmıştır:

Kontrol Ortamı

Kontrol ortamı, iç kontrolün en kapsamlı ve temel unsurudur. İç kontrol sisteminin etkinliği kontrol ortamının etkinliğine bağlıdır.

Söz konusu bileşene ait Etik Değerler ve Dürüstlük, Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler, Personelin Yeterliliği ve Performansı ile Yetki Devri standartlarının sağlanmasına yönelik olarak;

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuatla getirilen Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum amacıyla yapılacak çalışmalara esas olmak üzere, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmamıştır.

Kamu görevlileri etik davranış ilkeleriyle ilgili olarak işe başlama esnasında personele bilgilendirme yapılmamakla birlikte personele kamu görevlileri etik sözleşmesi imzalatılmaktadır.

Birimlere ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasına dair iş akış şemaları ile görev tanımları yer almamaktadır.

İdarede ihtiyaç analizine dayalı hizmet içi eğitimler yapılmamıştır.

Görev ve yetki devirleri belirlenmiştir.

Risk Değerlendirme

Risk değerlendirmesi kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek iç ve dış nedenlerden kaynaklanan faktörlerin analiz edilerek risklerin belirlenmesi ve bu risklerin etki ve olasılık açısından öneminin değerlendirilmesi faaliyetidir.

Risk Değerlendirmesi bileşeni kapsamında Planlama ve Programlama, Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi standartlarının sağlanmasına yönelik olarak;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41'inci maddesi gereğince; nüfusu 50.000'in altındaki belediyeler için stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Belediyenin nüfusu 50.000'in altındadır. İdare tarafından stratejik plan hazırlanmadığı ifade edilmiştir.

İdare tarafından Performans Programı hazırlanmamıştır.

İdare tarafından kurumsal riskler ve iç kontrol riskleri belirlenmemiştir.

Kontrol Faaliyetleri

Kontrol faaliyetleri, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan risklerin yönetilmesi ve kabul edilebilir düzeye indirilmesi amacıyla kurum yönetimi tarafından tesis edilen politika, prosedür, teknik ve mekanizmalardır.

Kontrol Faaliyetleri bileşeni kapsamında, Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri, Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi, Görevler Ayrılığı, Hiyerarşik Kontroller, Faaliyetlerin Sürekliliği ve Bilgi Sistemleri Kontrolleri standartlarının sağlanmasına yönelik olarak;

İdare, Uyum Eylem Planı hazırlamamıştır.

İdarede görev dağılım çizelgeleri, görev tanımları yetki, görev ve sorumluluklara ilişkin yönetmelikler bulunmaktadır..

Bilgi ve iletişim

Kurum yönetiminin zamanında ve doğru karar alması, uygun, doğru, zamanlı, geçerli ve ulaşılabilir bilginin varlığına bağlıdır.

Bilgi ve iletişim bileşeni kapsamında, Bilgi ve İletişim, Raporlama, Kayıt ve Dosyalama Sistemi ile Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi standartlarının sağlanmasına yönelik olarak;

İdarede Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu hazırlanmamıştır.

İdarenin gelen giden tüm evrakları, İçişleri Bakanlığı Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) üzerinden takip edilmektedir.

İzleme

İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini artırmak ve sürdürmek üzere yürütülen gözetim ve değerlendirme faaliyetleridir.

İzleme Bileşeni kapsamında İç Kontrolün Değerlendirilmesi ve İç Denetim standartlarının sağlanmasına yönelik olarak;

İdare bünyesinde iç denetim birimi kurulmamış ve iç denetçi ataması yapılmamıştır.

Yapılan açıklamalar çerçevesinde; iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi yönünde mevzuatın gerektirdiği hususların önemli ölçüde yerine getirilmediği görülmüştür.

İdarede, iç kontrole ilişkin olarak Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyeti, Bilgi ve İletişim ile İzleme bileşenlerinde önemli ölçüde eksiklikler bulunduğu ve bu nedenle iç kontrol sisteminin mevzuata uygun bir şekilde kurulmadığı değerlendirilmiştir.

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Düzce Kaynaşlı Belediyesinin 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Ön Ödeme Niteliğindeki Avansların Hatalı Muhasebeleştirilmesi

Kaynaşlı Belediyesi'nce avans verilmesi suretiyle yapılan ön ödemelerin muhasebede izlenmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "Hesabın niteliği" başlıklı 124'üncü maddesinde, 160-İş Avans ve Kredileri Hesabının; kurumca mevzuatı gereğince bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen iş avans ve kredilerinin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Bununla birlikte Yönetmelik'in "Ön Ödemeler" başlıklı 123'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, ön ödemeler ile ilgili olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5018 sayılı Kanun'un 35'inci maddesinde belirtilen Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda yayımlanan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in "Ön ödemelerde mahsup süresi ve sorumluluk" başlıklı 11'inci maddesinde ise avanslar için mahsup süresinin bir ay, krediler için üç ay olduğu ve bu süre sonunda mahsup işleminin yapılması gerektiği, mahsup işleminin yapılmaması durumunda yeniden bir ön ödeme yapılamayacağı düzenlenmiştir.

Anılan mevzuat hükümlerine göre İdare, ön ödemeye ilişkin avans kullandırmalarında 160-İş Avans ve Kredileri Hesabını kullanmalıdır. Bu hesabın kullanımı aynı zamanda mahsup işlemlerinin mevzuatta belirtilen sürede tamamlanmasını sağlamakta ve tekrardan aynı iş için avans veya kredi verilmesi riskini ortadan kaldırmaktadır.

Yapılan incelemede, İdare tarafından çeşitli işler kapsamında kişilere avans niteliğinde ön ödemede bulunulduğu ancak bu ödemeler esnasında 160-İş Avans ve Kredileri Hesabının kullanılmadığı, ödemelerin doğrudan ilgili gider hesabında muhasebeleştirildiği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince verilen avansların 160-İş Avans ve Kredileri Hesabında izlenmesi, avansın mahsubu aşamasında gerçekleşen gider miktarının 630-Giderler Hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.

BULGU 2: Encümen ve Huzur Hakkı Ödemelerinden Yapılan Vergi Kesintilerinin Muhasebeleştirilmemesi

Kaynaşlı Belediyesi tarafından, encümen ve huzur hakkı ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerinin muhasebe kayıtlarına alınmadığı, söz konusu ödemelerin net tutar üzerinden muhasebeleştirildiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "36 Ödenecek diğer yükümlülükler" başlıklı 268'inci maddesinde; kurumca sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri borçların "36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler" hesap grubu altında izleneceği, bu grup içinde yer alan hesaplar arasında 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı ile 361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabının bulunduğu belirtilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in "Hesabın niteliği" 269'uncu maddesinde; 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabının, mevzuatı gereği kamu idarelerince sorumlu veya mükellef sıfatıyla vergi dairesine ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç ve benzeri borç tutarlarının izlenmesi için kullanılacağı; "Hesabın işleyişi" başlıklı 270'inci maddesinde ise mevzuatı gereğince nakden veya mahsuben tahsil edilip ilgili vergi dairelerine yatırılması gereken tutarların bu hesaba alacak, bu hesapta kayıtlı tutarlardan yapılan göndermelerin ise bu hesaba borç kaydedileceği hüküm altına alınmıştır. Yönetmelik'in 393'üncü maddesinde de bütçe gideri olarak tahakkuk ettirilen tutarların; 630-Giderler Hesabına borç, ödenmesi gereken tutarlar ile kesintilerin ilgili hesaplara alacak kaydedileceği açıkça düzenlenmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 61'inci maddesinde huzur hakkının ücret kapsamında değerlendirileceği, 94'üncü maddesinde ise işverenlerin ücret ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi tevkifatı yapmakla yükümlü olduğu hüküm altına alınmıştır. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli (1) sayılı Tablonun IV'üncü bölümünde de huzur hakkı dahil hizmet karşılığı alınan paralar için düzenlenen kâğıtların binde 7,59 oranında Damga Vergisi'ne tabi olduğu belirtilmiştir.

Yapılan incelemede, encümen ve huzur hakkı ödemelerinden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintilerinin yapıldığı, ancak söz konusu kesintilerin 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına alacak kaydedilmediği, ödemelerin brüt tutar yerine net tutar üzerinden muhasebeleştirildiği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince encümen ve huzur hakkı ödemelerinin brüt tutarları üzerinden kaydedilerek muhasebede izlenmesi gerekmektedir.

BULGU 3: Demirbaş, Dayanıklı Tüketim Malzemesi veya Değer Artırıcı Alımların Doğrudan Giderleştirilmesi

Kaynaşlı Belediyesi tarafından 2025 yılı içerisinde alımı gerçekleştirilen demirbaş ve dayanıklı tüketim malzemelerinin aktif hesaplara alınmaksızın doğrudan giderleştirildiği; ayrıca mevcut duran varlıkların değerini, kullanım süresini ve hizmet kalitesini artıran nitelikteki harcamaların ilgili varlıkların kayıtlı değerine ilave edilmeyerek doğrudan giderleştirildiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 255- Demirbaşlar Hesabının niteliğini düzenleyen 198'inci maddesinde; bu hesabın, kurum faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi uzun süre kullanılabilen varlıkların izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir. Yönetmeliğin Hesabın işleyişini düzenleyen 199'uncu maddesinde bütçeye gider kaydıyla edinilen demirbaş tutarlarının 255- Demirbaşlar Hesabına borç kaydedileceği açıklanmıştır.

Yönetmeliğin maddi duran varlıklar hesap grubuna ilişkin işlemleri açıklayan 187'nci maddesinde; maddi duran varlıklar için sonradan yapılan ve o varlığın değerini, kullanım süresini, ürün ve hizmet kalitesini ya da sağlanan faydayı artıran her türlü maliyetin ilgili maddi duran varlığın kayıtlı değerine ilave edileceği ve amortisman hesaplamasında dikkate alınacağı; bunların dışında kalan normal bakım ve onarım harcamalarının ise gider olarak kaydedileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda yayımlanan 47 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nin 6'ncı maddesinde, hesaplarda kayıtlı dayanıklı menkullerin her biri için belirlenen limiti aşan harcamaların değer artırıcı harcama olarak kabul edileceği ve ilgili varlığın kayıtlı değerine ilave edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu limit, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 52.000,00 TL olarak güncellenmiştir.

Yapılan incelemede, yazıcı, hoparlör, ses sistemi, koltuk ve benzeri demirbaş niteliğindeki alımların 255-Demirbaşlar Hesabına kaydedilmeyerek 630-Giderler Hesabı ile doğrudan giderleştirildiği; bunun yanı sıra mevcut duran varlıklar için yapılan ve belirlenen

limiti aşan değer artırıcı harcamaların da ilgili varlık hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin doğrudan giderleştirildiği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, kurum faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan demirbaş ve dayanıklı tüketim malzemelerinin 255-Demirbaşlar Hesabına kaydedilerek izlenmesi ve yıl sonlarında amortisman ayrılmak suretiyle giderleştirilmesi; mevcut duran varlıklar için yapılan ve belirlenen limiti aşan değer artırıcı harcamaların ilgili maddi duran varlığın kayıtlı değerine ilave edilerek amortisman hesaplamasında dikkate alınması gerekmektedir.

BULGU 4: Peşin Tahsil Edilen Gelirlerin Dönemsellik İlkesi Gereğince İlgili Hesaplarında Takip Edilmemesi

Kaynaşlı Belediyesi tarafından peşin tahsil edilen taşınmaz kira gelirlerinin dönem ayırıcı hesaplarda izlenmediği ve bu tutarların doğrudan cari yıl geliri olarak kaydedildiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabının "Hesabın Niteliği" başlıklı 286'ncı maddesinde, bu hesabın içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait olan peşin tahsil edilmiş gelirlerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir. Aynı Yönetmelik'in 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabının "Hesabın Niteliği" başlıklı 335'inci maddesinde ise 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabının dönem içinde tahsil edilen ancak gelecek yılların faaliyet hesaplarına dahil edilecek olan gelirlerin izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiştir. Öte yandan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin "Temel Kavramlar" başlıklı 5'inci maddesinde tanımlanan dönemsellik ilkesi gereği kamu idarelerinin faaliyetlerinin belirli dönemlerde raporlanması ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, kiraya verilen taşınmazlara ilişkin kira bedellerinin bir kısmının peşin olarak tahsil edilmesine rağmen söz konusu tutarların dönem ayırıcı hesaplara kaydedilmeksizin doğrudan 600-Gelirler Hesabına kaydedildiği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, peşin tahsil edilen kira gelirlerinin dönemsellik ilkesi gereğince içinde bulunulan aya ait kısmının 600-Gelirler Hesabına; gelecek aylarda tahakkuk ettirilmesi gereken kısmının 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahakkuk ettirilmesi gerekenlerin ise 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.

BULGU 5: İller Bankası Tarafından Tahakkuk Ettirilen Borçların Mali Tablolarda Gösterilmemesi

Kaynaşlı Belediyesi adına İller Bankası tarafından tahakkuk ettirilen ve yasal paylardan kesinti suretiyle tahsil edilen borçların muhasebede izlenmediği tespit edilmiştir.

5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun'un "Kesinti yapılması" başlıklı 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında; il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Devlete olan borçları, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçları, İller Bankasına olan borçları ile sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçlarına karşılık, bu idareler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılacak tutardan, alacaklı idarelerin talebi üzerine, ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından kesinti yapılarak alacaklı idarelere ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri gereğince, tahakkuk esası kapsamında gelir ve giderlerin gerçekleştiği dönemde kayıt altına alınması zorunludur.

Bu kapsamda, İller Bankası tarafından Belediye adına tahakkuk ettirilen ve yasal paydan kesilen ya da henüz kesilmemiş olmakla birlikte ileride kesileceği bilinen borçların, Belediyeye bildirildiği dönemde ilgili borç hesaplarına alınarak muhasebede izlenmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, alınan kredi anapara ve faiz ödemeleri, kıdem tazminatları, SGK prim borçları, birlik aidatları, vergi borçları, genel aydınlatma giderleri ile taşınmaz kültür varlıkları payı gibi kalemlere ilişkin tutarlar İller Bankası tarafından idarenin yasal payından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmiş olmasına rağmen, söz konusu kesintilere esas borçların İdarenin mali tablolarında gösterilmediği tespit edilmiştir.

Bu durum, mali tablolarda ilgili borç hesaplarının yanı sıra gelir ve gider hesaplarının eksik gösterilmesine yol açmaktadır.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince İller Bankasınca kesintisi yapılmış veya tahakkuk etmiş olmakla birlikte henüz kesilmemiş borçların ilgili borç hesaplarında izlenmesi ve İller Bankasının kesinti bildirimlerinin düzenli olarak takip edilerek gerekli muhasebe kayıtlarının zamanında yapılması gerekmektedir.

BULGU 6: Vergi Borcuna Karşılık Devredilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi

Kaynaşlı Belediyesi'nin vergi borçlarına karşılık Hazineye devrettiği taşınmazların muhasebe kayıtlarında izlenmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "Arazi ve arsalar" başlıklı 189'uncu maddesinde; satılan arsa ve arazilerin, bir taraftan kayıtlı değeri bu hesaba alacak, satış bedeli ile kayıtlı değeri arasındaki olumlu farkın 600- Gelirler Hesabına alacak, satış bedelinin 100- Kasa Hesabı veya 102- Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara, satış bedeli ile kayıtlı değeri arasındaki olumsuz farkın 630- Giderler Hesabına borç; diğer taraftan satış bedelinin 800- Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805- Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedileceği ifade edilmiştir. Aynı Yönetmelik'in 187'nci maddesinin (d) bendinde ise devir ve trampa işlemlerinin satış hükmünde olduğu belirtilmiştir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un Geçici 8'inci maddesinde; belediyelerin devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlarından merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ihtiyaç duyulanların, takdir komisyonu tarafından belirlenecek değer üzerinden borçlu kurumun uygun görüşü alınarak bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Hazine ve Maliye Bakanlığınca satın alınabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, İdarenin vergi borçlarına karşılık Hazineye devrettiği 4 adet taşınmaza ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılmadığı ve söz konusu devir işleminin muhasebede

izlenmediği tespit edilmiştir. Bu durum, 10.856.344,50 TL tutarındaki işlemin mali tablolara yansıtılmamasına neden olmuştur.

Ayrıca, anılan kayıtların yapılmaması sonucunda, aynı tutarda vergi borcunun mali tablolarda yer almaya devam ettiği görülmüştür.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince İdarenin vergi borçlarına karşılık Hazineye devrettiği taşınmazlara ilişkin işlemlerin mahiyeti itibarıyla satış hükmünde değerlendirilmesi ve bu devir işlemlerine ilişkin işlemlerin muhasebede tam olarak izlenmesi gerekmektedir.

BULGU 7: Mevduat Faiz Gelirlerinin Net Tutar Üzerinden Muhasebeleştirilmesi

Kaynaşlı Belediyesi'nce vadeli mevduat hesabından elde edilen faiz gelirlerinin brüt tutar üzerinden hesaplara kaydedilmesi gerekirken net tutar üzerinden kayıt yapıldığı görülmüştür.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin "Bilanço İlkeleri" başlıklı 8'inci maddesinin üçüncü fıkrasında; bütün varlıkların, yabancı kaynakların ve öz kaynakların bilançoda gayrisafi değerleriyle gösterileceği, "Faaliyet Sonuçları Tablosu İlkesi" başlıklı 6'ncı maddesinde gelir ve gider hesaplarının, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri gereği tahakkuk eden her türlü gelir ve giderin kaydına mahsus olduğu; "Gayri safilik ilkesi" başlıklı 39'uncu maddesinde ise gelir ve giderlerin, herhangi bir düzenleme veya standart ile aksi kararlaştırılmadıkça netleştirilmeden kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 102- Banka Hesabının işleyişinin anlatıldığı 57'nci maddesinde; muhasebe birimlerinin hesaplarının bulunduğu bankalarca tahakkuk ettirilerek banka hesabına aktarılan faiz tutarlarının bu hesaba, tevkifat tutarlarının ise 630-Giderler Hesabına borç kaydedileceği belirtilmiştir.

Buna göre, tahakkuk eden faiz gelirlerinin stopaj kesintisi yapılmadan brüt tutar üzerinden 600-Gelirler hesabında, buna ilişkin olarak stopaj yapılan vergi ve benzeri giderlerin de 630-Giderler Hesabında muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde 830- Bütçe Giderleri ve 800- Bütçe Gelirleri hesaplarına da kayıt yapılmalıdır.

Yapılan incelemede, faaliyet dönemi içinde elde edilen tüm faiz gelirlerinin net tutar üzerinden muhasebeleştirildiği, banka tarafından stopajı yapılan vergi tutarlarının 600-Gelirler ve 630-Giderler Hesabına ve anılan bütçe hesaplarına kaydedilmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince vadeli mevduat hesaplarına tahakkuk eden faiz gelirlerinin brüt tutar üzerinden muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

BULGU 8: Taşınmazlara İlişkin Değerleme Çalışmalarının Tamamlanmaması ve Muhasebe Kayıtlarının Güncellenmemesi

Kaynaşlı Belediyesi taşınmazlarının numaralandırılma, dosyalama ve cins tashihi işlemlerinin tamamlanmadığı ve bunlara bağlı olarak muhasebe kayıtlarının güncellenmediği görülmüştür.

Taşınmazların yönetimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 44, 45, 47 ve 60'ıncı maddelerinde düzenlenmiştir.

Anılan Kanun'a dayanılarak yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik'in "Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde: genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtilmiş ve Yönetmelik'in diğer maddelerinde kamu idarelerinin tasarrufunda bulunan taşınmazların kaydına ve buna ilişkin cetvellerin tutulmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu işlerle ilgili görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiştir.

Yönetmelik'in "Kayıt ve Kontrol İşlemleri" başlıklı 5'inci maddesine göre: taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri; kamu idarelerine ait taşınmazların mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların miktar ve değer olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınması olup, kayıtların belgeye dayanması esastır. "Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar" başlığı altında yer alan taşınmazlar maliyet bedeli üzerinden, bu taşınmazlardan maliyet bedeli belirlenemeyenler ise rayiç değerleri üzerinden kayıtlara alınacaktır.

Taşınmazların rayiç değeri; maliki kamu idaresince, başka bir kamu idaresinin yönetiminde veya kullanımında olanlar ise bu idarelerce tespit edilecek ve taşınmazların kayıtlara alınan değeri, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre güncellenecektir. Ayrıca, kayıt işlemleri, taşınmaz giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması ve ilgili cetvellere kaydedilmesi süreçlerini kapsamaktadır.

Yönetmelik'in "Taşınmazların numaralandırılması" başlıklı 8'inci maddesine göre, kamu idarelerince kaydedilen her taşınmaz için daha önce belirlenmiş taşınmaz numarası var ise bu taşınmaz numarası, yoksa kamu idarelerinin belirleyeceği taşınmaz numarası verilecektir.

Yönetmelik'in "Dosyalama" başlıklı 9'uncu maddesinde; kamu idarelerince kaydedilen her taşınmaz için taşınmaz ile aynı numarayı taşıyan birer dosya oluşturulacağı, dosyalama işleminin nasıl yapılacağı, hangi tasarruf işlemi için ne tür belgelerin ekleneceği ayrıntısıyla düzenlenmiştir.

Yönetmelik'in "Cins tashihlerinin yapılması" başlıklı 10'uncu maddesine göre, kamu idarelerince; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınacak olup kamu idareleri taşınmazların cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yapacaklardır. Tahsis edilen ve üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar açısından bu yükümlülük kullanan idarenin veya gerçek veya tüzel kişilerin durumu tespit eden yazısı üzerine taşınmaz maliki idareye aittir. Ancak cins tashihine ilişkin gerekli belgeler ile buna ilişkin mali yükümlülükler kullanıcılar tarafından karşılanacaktır.

Diğer yandan, aynı Yönetmelik'in geçici 1'inci maddesine göre, tüm bu taşınmaz kayıt işlemlerinin 31.12.2017 tarihinde tamamlanmış olması gerekmektedir.

Anılan, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, tapu bilgilerinin temin edilerek fiili envanterin yapılması, mevzuatında belirtilen şekilde kayda esas değerlerinin tespit edilmesi, her bir taşınmaz için numaralandırma, dosyalama ve cins tashihi işlemlerinin yapılması, taşınmaz icmal cetvellerinin konsolide edilmesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri gereğince taşınmazların mali tablolarda gösterilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, mevzuatında belirtilen süre itibarıyla taşınmazların tapu bilgilerinin alındığı ancak fiili durum uyumlulaştırılmasının yapılmadığı, numaralandırma,

dosyalama, cins tashihi ve envanter çalışmalarının tamamlanamadığı ve bunlara bağlı olarak muhasebe kayıtlarının güncellenmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, İdarenin taşınmaz tapu bilgileri ile fiili durumun uyumlaştırması ve numaralandırma, dosyalama, cins tashihi işlemlerini tamamlanarak muhasebe kayıtlarının güncellenmesi gerekmektedir.

BULGU 9: Aralık Ayı Memur Maaşı Ödemelerinde Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabının Kullanılmaması

Kaynaşlı Belediyesi tarafından 15 Aralık 2025 -15 Ocak 2026 dönemine ilişkin olarak yapılan maaş ödemelerinin tamamının 2025 yılının gideri olarak kaydedildiği görülmüştür.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde tanımlanan "Temel kavramlar" arasında yer alan dönemsellik ilkesi; kamu idarelerinin faaliyetlerinin, belirli dönemlerde raporlanmasını ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasını ifade etmektedir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 162- Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabına ilişkin işlemlerin açıklandığı 131'inci maddesinde dönemsellik ilkesi gereği Aralık ayının 15' inde yapılan maaş ve ücret ödemelerinin ertesi yıl 01-14 Ocak dönemine karşılık gelen tutarlarının bu hesapta izleneceği, yeni mali yılda bu tutarların, düzenlenecek ödeme emri ile bütçe giderleri hesabına aktarılacağı ve yeni yıl bütçesi ödeneklerinden karşılanacağından, avans olarak verildiği yıldan herhangi bir ödenek devri yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, Aralık ayının 15'inde yapılan memur maaş ödemelerinin tümünün 2025 yılının faaliyet ve bütçe gideri olarak kaydedildiği ve 2026 yılının 01-14 Ocak dönemine ait olan 1.244.247,90 TL olan kısmının 162- Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabına kaydedilmediği tespit edilmiştir. Ancak yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre 2026 yılının 01–14 Ocak dönemine karşılık gelen maaş ödemelerinin, 162 no.lu hesapta izlenmesi ve bir sonraki yılda bu tutarların bütçe gideri olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince 15 Aralık'ta ödenen maaşların takip eden yılın 01–14 Ocak dönemine karşılık gelen kısmının ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere verilen personel avansı olarak kaydedilerek izlenmesi gerekmektedir.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: İdare Banka Hesaplarından Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Olmayan Kişilerce Nakit Çekilmesi

Kaynaşlı Belediyesi'nin banka hesabından, usulüne uygun olarak görevlendirilmiş bir muhasebe yetkilisi mutemedi bulunmaksızın nakit para çekildiği görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 61'inci maddesinde muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleri olarak tanımlanmış; bu işlemlerin muhasebe yetkililerince yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. Aynı maddede, muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanların "muhasebe yetkilisi mutemedi" olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu maddeye istinaden çıkarılmış olan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesinde; muhasebe yetkilisi mutemedi olarak seçilen görevlinin adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve imza örneği ile görev ve yetkilerinin ilk görevlendirmede muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirileceği ve kanunlarda öngörüldüğü şekilde veya bu Yönetmelik hükümlerine göre yetkili kılınmamış hiçbir kimsenin kamu idaresi adına para tahsil edemeyeceği, değerleri alamayacağı, gönderemeyeceği ve ödeme yapamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, idarenin banka hesabından avans niteliğinde çeşitli ödemelerde kullanılmak üzere nakit para çekildiği, ancak söz konusu işlemlerin usulüne uygun olarak görevlendirilmiş bir muhasebe yetkilisi mutemedi tarafından gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince İdarenin banka hesaplarından yapılacak nakit çekme işlemlerinin münhasıran görevlendirilmiş muhasebe yetkilisi mutemedi tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

BULGU 2: Kredi Kartı ile Yapılan Tahsilatların Yasal Süre İçinde Aktarılmaması

Kaynaşlı Belediyesi tarafından kredi kartı ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen tahsilatların, mevzuatta öngörülen 20 günlük süre içerisinde İdarenin mevduat hesaplarına aktarılmadığı görülmüştür.

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği'nin "Uygulama ve Kullanılacak Araçlar" başlıklı 5'inci maddesinin üçüncü bendinde; kurumların faaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat ve ödeme işlemleri için yurt içinde yerleşik bankaları kullanabilecekleri, yurt içinde yerleşik bankalar aracılığıyla kredi kartları ile yapılan tahsilatın ise azami 20 gün içerisinde ilgili kurumun kamu sermayeli bankadaki hesabına aktarılmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

Buna göre, İdarenin yurt içinde yerleşik tüm bankalar aracılığıyla kredi kartları ile yaptıkları tahsilat tutarlarının azami 20 gün içerisinde, kamu sermayeli bir bankadaki İdare hesabına aktarılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, kredi kartı tahsilat tutarlarının 20 gün içerisinde kamu idaresi banka hesaplarına aktarılması gerekirken, bugünü izleyen 10 ila 15 gün arasında gecikmeler ile İdarenin banka hesabına aktarıldığı tespit edilmiştir.

Bu durumda, bankalar tarafından kredi kartı ve internet bankacılığı tahsilat tutarları mevzuatta belirtilen azami 20 gün içinde gönderilmediğinden, İdare tarafından söz konusu nakit değerlendirilememekte ve dolayısıyla elde edilecek gelirden mahrum kalınmaktadır.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince İdarenin kredi kartı tahsilatlarının mevzuatta öngörülen azami süre olan 20 gün içinde banka hesaplarına aktarılması gerekmektedir.

BULGU 3: Belediye Şirketine Yapılan Hakediş Ödemelerinde Vergi Borcu Sorgulaması Yapılmaması

Kaynaşlı Belediyesi'nin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında yaptığı hakediş ödemelerinde, vergi borcu sorgulaması yapılmadığı tespit edilmiştir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 22/A maddesinde, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idarelerinin yapacağı her türlü ödemelerde, ilgilisinin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi sorgulayacakları belirtilmiştir.

Belediyelerin ortağı olduğu Şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tabi özel hukuk tüzel kişileri olup, mevzuatla getirilen istisnalar hariç belediyelerle ilişkileri, diğer özel hukuk tüzel kişilerinden farklı değildir. Bu kapsamda, ödemelerde yapılacak vergi borcu sorgulamalarında belediye şirketleri açısından istisna getirilmediğinden, belediyelerin ortağı oldukları şirketlere yapacakları hakediş ödemelerinde vergi borcu sorgulaması yapılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, İdarenin kendi şirketine personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına ilişkin gerçekleştirmiş olduğu hakediş ödemelerinde, vergi borcu sorgulaması yapılmadığı görülmüştür.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince İdarenin kendi Şirketine yapacağı hakediş ödemelerinde vergi borcu sorgulamasının yapılması gerekmektedir.

BULGU 4: Bütçe Emanetleri Hesabında Kayıtlı Tutarların Mevzuatta Belirtilen Sıraya Göre Ödenmemesi

Kaynaşlı Belediyesi'nde ödeme emrine bağlandığı halde nakit yetersizliğinden dolayı 320-Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedilen tutarların hak sahiplerine ödenmesinde hesaba kaydedilme sırasına uyulmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kanun'un "Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlar" başlıklı 34'üncü maddesinde; *"Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. Ancak, sırasıyla kanunları*

gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere, ilama bağlı borçlara, ödenmemesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlara ve ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara öncelik verilir."

"Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları" başlıklı 61'inci maddesinin altıncı fıkrasında;*"Muhasebe yetkilileri, 34'üncü maddenin ikinci fıkrasındaki ödemeye ilişkin hükümler ile bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ödemeye ilişkin kontrol yükümlülüklerinden dolayı sorumludur."*

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 320- Bütçe Emanetleri Hesabının düzenlendiği "Hesaba ilişkin işlemler" başlıklı 249'uncu maddesinde; *"Bütçe emanetine alınan tutarlardan gerek mali yıl içinde, gerekse yılı geçtikten sonra yapılacak ödemeler için muhasebe işlem fişi düzenlenir. Bütçe emanetlerine alınan tutarlar muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ilgililerine ödenir. Tutarın emanete alınması sırasında istihkak sahibine verilen veya istihkak sahibine verilemediği için muhasebe biriminde saklanan muhasebeleştirme belgesinin bir nüshası muhasebe işlem fişine bağlanır. Emanete alınan tutar bir defada ödenemediği takdirde, daha sonra yapılacak ödemelere ilişkin fişe, ilk ödemeye ait fişin yevmiye tarih ve numarası yazılır."* hükümlerine yer verilmiştir.

Belirtilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, idarenin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması nedeniyle alınan mal veya hizmet karşılığı tutarlar 320- Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedilir ve ödemeler giderin muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre gerçekleştirilir.

Yapılan incelemede, hak sahiplerine olan İdare borçlarını gösteren 320- Bütçe Emanetleri Hesabından yapılan ödemelerin, yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırı olarak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmadığı; tarih olarak önce yapılan kayıtlara ilişkin borçlar ödenmediği halde sonradan yapılan kayıtlara ilişkin tutarların ödendiği tespit edilmiştir.

Bundan dolayı, hak sahiplerinin alacaklarını zamanında tahsil edemedikleri için açabilecekleri davalar nedeniyle, kamu zararı niteliğinde çeşitli masraf ve giderler oluşabilecektir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, İdarenin hak sahiplerine olan borçları anılan mevzuat gereğince muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ilgililerine ödenmelidir.

BULGU 5: Belediye Şirketinden Personel İstihdam Edilmesinde Yaklaşık Maliyetin Hazırlanmaması, Sözleşmenin Türü ile Bedelinin Belirtilmemesi

Kaynaşlı Belediyesi ile belediye şirketi arasında imzalanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesinde sözleşme türünün ve bedelinin belirlenmediği, yaklaşık maliyetin tespit edilmediği ve birim fiyat teklif cetvelinin oluşturulmadığı görülmüştür.

375 sayılı KHK'nın ek 20'nci maddesine göre; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilmektedir.

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın "Personel Giderlerinin Toplam Giderler İçindeki Payına İlişkin Üst Sınır" başlıklı 5'inci maddesinde, asgari işçilik maliyetinin, sözleşme giderlerinin, genel giderlerin, işçilikle bağlantılı ayni giderlerin ve kâr oranının kamu ihale mevzuatı esas alınarak belirleneceği; "Hizmetlerin gördürülmesi" başlıklı 6'ncı maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin bedelinin tespitinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin hükümlerine uyulmasının zorunlu olduğu, bu usul ve esaslarda düzenlenmeyen hususlarda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin uygulanacağı, bu kapsamdaki hizmet alımlarında taraflar arasında sözleşme imzalanmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde yaklaşık maliyet" başlıklı 10'uncu maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı

ihalelerde yaklaşık maliyetin nasıl hesaplanacağına ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler" başlıklı 78'inci maddesinde ise, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, Belediye ile belediye şirketi arasında imzalanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesinde birim fiyat teklif cetveli, yaklaşık maliyet hesabı, sözleşme bedeli ve türü gibi unsurların yer almadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince İdare tarafından belediye şirketinden yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında belirtilen hükümleri içeren sözleşme yapılması gerekmektedir.

BULGU 6: Doğrudan Teminle Yapılan Alımlarda Mevzuata Uygun Olmayan Uygulamalar Bulunması

Kaynaşlı Belediyesi'nce doğrudan teminle yapılan alımların bir kısmının, parasal limitlerin aşılmaması amacıyla bölünerek gerçekleştirildiği, EKAP'a kaydedilmediği, sözleşmeye bağlanan doğrudan temin alımlarına ilişkin sözleşme damga vergilerinin tahakkuk ettirilmediği, parasal limit dahilinde yapılan alımlarda yasaklılık teyidinin yapılmadığı ve doğrudan temin yöntemiyle alınan bazı mal alımlarında ise belgelerin sonradan düzenlendiği görülmüştür.

A) İhale ile Yapılması Gereken İşlerin Doğrudan Temin ile Parçalara Bölünerek Yapılması

İdarenin yıl boyunca yaptığı bazı işlerin ihale usulü ile yapılması gerekirken doğrudan temin ile parçalara bölünerek yapıldığı görülmüştür.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Doğrudan Temin" başlıklı 22'nci maddesinde,

"Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir. d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin on beş milyar (2025 yılı için bu tutar 800.366 TL olarak belirlenmiştir), diğer idarelerin beş milyar Türk Lirasını (2025 yılı için 266.618 TL olarak belirlenmiştir) aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir."

"Temel İlkeler" başlıklı 5'inci maddesinde,

"İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir." hükümlerine yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendine göre alınması, 4734 sayılı Kanun'un temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

Yapılan incelemede, Belediye tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen çimento, kilitli taş, elektrik malzemesi alımları, su hatlarının yenilenmesi, gıda kolisi, oyun grubu, bazı makine teçhizat alımlarının, bazı yapım işleri ile bakım onarım hizmetlerinin Kamu İhale Kanunu'nda

belirtilen ihale usulleri ile alınması gerekirken, kısımlara bölünerek Kanun'da özel alım usulü olarak belirtilen doğrudan temin ile gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla aynı nitelikte olan ve bütünlük sağlayan alımların, 4734 sayılı Kanun'da yer alan temel ihale usulleriyle gerçekleştirmesi ve doğrudan teminle alımların Kanun'da belirtilen şartlara uygun olarak kullanılması gerekmektedir.

B) Doğrudan Temin Alımlarının EKAP'a Kaydedilmemesi

Parasal limitler dahilinde doğrudan temin ile gerçekleştirilen satın almalara ilişkin alımların EKAP'a bildirilmediği görülmüştür.

Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ'in "Doğrudan temin kaydının yapılması" başlıklı 5'inci maddesinde,

"(1) Alımlar, idareler tarafından EKAP'a kaydedilerek doğrudan temin kayıt numarası oluşturulur.

(2) e-fiyat teklifi alınmak suretiyle yapılacak alımlarda, alım konusuna ve/veya alıma teklif verecek gerçek veya tüzel kişilere ilişkin belirli kriter ve/veya teknik özelliklerin aranması durumunda, bu kriter ve/veya teknik özelliklerin yer aldığı şartname ve benzeri belgeler ile sözleşme imzalanacak alımlarda bunlara ilaveten sözleşme tasarısının da kayıt işlemi esnasında EKAP'a yüklenmesi gerekir."

denilmektedir.

Yapılan incelemede, parasal limitler dahilinde doğrudan temin ile gerçekleştirilen satın alma işlemlerinde, alım yapıldıktan sonra bu alımlara ilişkin bilgilerin EKAP'a kaydedilmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, doğrudan teminle yapılan alımların EKAP'a kaydedilmesi gerekmektedir.

C) Doğrudan Temin Sözleşmelerinden Sözleşme Damga Vergisi Alınmaması

İdare tarafından doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen ve belli bir süreyi gerektiren alımlarda sözleşme düzenlendiği hâlde sözleşme Damga Vergisi tahakkukunun yapılmadığı görülmüştür.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli 1 Sayılı Tablonun I-A "Akitlerle İlgili Kağıtlar" bölümünün (1-a) bendinde, belli parayı ihtiva eden sözleşmelerden binde 9,48 oranında damga vergisi alınacağı hüküm altına alınmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Doğrudan Temin" başlıklı 22'nci maddesinde, bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda alımın bir sözleşmeye bağlanmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Doğrudan Temin Yöntemi İle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ'in "Alımlara İlişkin Uygulama Esasları" başlıklı 4'üncü maddesinin beşinci fıkrasında da teslimi, sunumu veya yapımı belli bir süreyi gerektiren alımlarda sözleşme imzalanmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

Doğrudan temin ile gerçekleştirilen alımlarda yazılı sözleşme düzenlendiği durumlarda sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme Damga Vergisi tahsil edilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, İdare tarafından doğrudan temin ile gerçekleştirilen ve belli bir süreyi gerektiren alımlara ilişkin sözleşmeler düzenlendiği hâlde, söz konusu sözleşmeler üzerinden Damga Vergisi tahakkukunun yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, doğrudan temin kapsamında düzenlenen sözleşmeler belli parayı ihtiva eden kâğıt niteliğinde olduğundan 488 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri gereğince sözleşme bedeli üzerinden Damga Vergisi tahsil edilmesi gerekmektedir.

D) Doğrudan Temin İle Alımlarda Yasaklılık Teyitlerinin Yapılmamış Olması

Doğrudan temin ile gerçekleştirilen satın almalarda tedarikçi gerçek veya tüzel kişilerin ihalelerden yasaklılık sorgulamasının yapılmadığı görülmüştür.

Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ'in "Alımlara İlişkin Uygulama Esasları" başlıklı 4'üncü maddesinin sekizinci fıkrasında, *"Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limitler dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığı kontrol edilir ve bu kişinin listede bulunduğunun anlaşılması durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaz. Aynı maddenin diğer bentleri kapsamında yapılan alımlarda ise alım yapılacak gerçek veya tüzel kişiye ilişkin yasaklılık teyidi yapılmaz."* denilmektedir.

Anılan mevzuat hükümlerine göre idarelerin parasal sınır dâhilinde doğrudan temin yöntemiyle alım yapmaları durumunda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının Kamu İhale Kurumunun internet sitesi üzerinden kontrol edilmesi ve ilgili kişinin yasaklılar listesinde bulunduğunun anlaşılması halinde söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, İdare tarafından parasal limit dâhilinde gerçekleştirilen doğrudan temin alımlarında Kamu İhale Kurumu'nun internet sayfasından yasaklılık teyitlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre parasal limitler dâhilinde yapılan alımlarda ihalelerden yasaklılık teyidinin yapılması gerekmektedir.

E) Doğrudan Temin İle Yapılan Bazı Mal Alımlarında Belgelerin Sonradan Düzenlenmesi

İdare tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen temel ihale usulleri ile ihale edilmesi gereken ve aynı ihale konusu iş içerisinde yer alabilecek inşaat malzemesi, elektrik malzemesi ve su tesisat malzemesi gibi kalemlerin, toplulaştırıldığında doğrudan temin sınırına ulaşacak tutarlara yaklaşıncaya kadar makbuz karşılığında gerçekleştirildiği, doğrudan temin belgelerinin ise sonradan düzenlenerek fatura karşılığı ödemelerin yapıldığı tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8'inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 32'nci maddesinde ise harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumlu tutulmuştur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Temel İlkeler" başlıklı 5'inci maddesinde; idarelerin bu Kanun'a göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu belirtilmiş; aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği ve eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanun'un "Doğrudan Temin" başlıklı 22'nci maddesinin (d) bendinde ise büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin 800.366,00 TL'yi, diğer idarelerin 266.618,00 TL'yi aşmayan ihtiyaçlarının ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin ile karşılanabileceği belirtilmektedir.

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 3'üncü maddesinde; onay belgesinin, doğrudan temin suretiyle yapılacak alımlarda alım konusu işin nev'i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi; piyasa fiyat araştırması tutanağının ise doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanağı ifade ettiği belirtilmiştir.

Anılan Yönetmelik'in 49'uncu maddesinde ise 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre doğrudan temin ile yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde; onay belgesi, piyasa fiyat araştırması tutanağı veya ihale komisyonu kararı, düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme, fatura, muayene ve kabul

komisyonu tutanağı ile mal ve malzeme alımlarında taşınır işlem fişinin ödeme belgesine ekleneceği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, İdare tarafından inşaat malzemesi, elektrik malzemesi ve su tesisat malzemesi gibi niteliği itibarıyla aynı mahiyette olan mal alımlarının, toplulaştırıldığında doğrudan temin sınırına ulaşacak tutarlara yaklaşıncaya kadar makbuz karşılığında gerçekleştirildiği, ardından doğrudan temin belgelerinin sonradan düzenlenerek fatura karşılığı ödemelerin yapıldığı görülmüştür. Bu uygulama, söz konusu alımların fiilen gerçekleştirildiği tarihler itibarıyla usule uygun bir doğrudan temin onayına dayanmadığını ortaya koymakta; belgelerin geriye dönük olarak oluşturulması ise işlemlerin şeffaflık ve güvenirlik ilkeleriyle bağdaşmadığını açıkça göstermektedir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, İdare tarafından gerçekleştirilen alımların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen temel ilkeler çerçevesinde ve anılan Kanun'da düzenlenen usul ve esaslara uygun şekilde yürütülmesi; ayrıca doğrudan temin işlemlerine ilişkin belgelerin alım gerçekleştirilmeden önce usulüne uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

BULGU 7: İhale Kapsamında Yapılan Fiyat Farkı Ödemeleri İçin Ek Teminat Alınmaması

Kaynaşlı Belediyesi'nin akaryakıt alımı ihalesinde fiyat farkı ödenmesine rağmen söz konusu fiyat farkı ödemeleri üzerinden ek kesin teminat alınmadığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Kesin teminat" başlıklı 43'üncü maddesinde; taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınacağı hükme bağlanmıştır. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Ek kesin teminat" başlıklı 12'nci maddesinde ise; fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının %6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacağı, fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminatın hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabileceği ifade edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 18.6.1'inci maddesinde de; hukuki bir zorunluluk ya da gereklilik bulunmamasına rağmen, 4734 sayılı Kanun'un 43'üncü maddesinde öngörülen oranlar dikkate alınarak hesaplanan tutarın üzerinde kesin teminat veren istekliye, 4735 sayılı Kanun kapsamında yüklenici sıfatıyla fiyat farkı veya iş artışı şeklinde ödeme yapılacak olması halinde, ek kesin teminat tutarının verilen kesin teminat tutarı dikkate alınarak belirleneceği hükmüne yer verilmiştir.

Anılann mevzuat hükümlerine göre; ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanmadan önce sözleşme bedelinin %6'sı oranında kesin teminat alınmasının yanında, sözleşmede fiyat farkı ödenmesi öngörülmüş ve bu durum sözleşme bedelinde artış meydana getirmiş ise ödenen fiyat farkı tutarının %6'sı oranında ayrıca ek kesin teminat alınması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, İdarenin akaryakıt alımı ihalesinde tutarında fiyat farkı ödenmesi söz konusu olmasına rağmen ek kesin teminat alınmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince akaryakıt alımı ihalelerinde fiyat farkı olarak ödenen tutarlar nedeniyle oluşan sözleşme bedeli artışına istinaden ilgili mevzuat gereğince %6 oranında ek kesin teminatın yükleniciden alınması gerekmektedir.

BULGU 8: Belediye Meclisi Kararı Olmaksızın Sporculara Ödül Verilmesi

Kaynaşlı Belediyesi tarafından turnuvada başarılı olan sporculara belediye meclisi kararı alınmaksızın ödül verildiği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin görev ve sorumlulukları" başlıklı 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; belediyelerin mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebileceği hükmü yer almaktadır.

İdarece bir turnuvada başarılı olan sporculara ödül verildiği, ancak söz konusu ödüllerin verildiği tarih itibarıyla bu ödüllerin miktarını ve şeklini doğrudan belirleyen bir belediye meclisi kararının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Anılan Kanun hükmünden açıkça anlaşılacağı üzere, başarı gösteren sporculara ödül verilebilmesi için belediye meclisinin bu konuda açık bir kararının bulunması zorunludur. Belediye meclisinin söz konusu yetkiyi bizzat kullanması gerekmekte olup ödülün verildiği tarihte görevde bulunan meclis üyelerinin bilgisi ve kararı olmaksızın ödül verilmesi 5393 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesine uygun düşmemektedir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara verilecek ödüllerin miktarına ve şekline ilişkin belediye meclisince karar alınması gerekmektedir.

BULGU 9: Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Süreçleri Tamamlanmadan Personel İstihdam Edilmesi

Kaynaşlı Belediyesi'nce belediye şirketine personel alımlarında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri tamamlanmadan personel istihdam edildiği görülmüştür.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 20'nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak çıkarılan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın "Şirket personelinde aranacak şartlar" başlıklı 4'üncü maddesinde;

"(1) Şirketlerde işe alınacaklarda;

3) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak,

6) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, şartları aranır.

(3) Birinci fıkranın altıncı bendine ilişkin soruşturma ve/veya araştırma talepleri ilgili valilik aracılığıyla yetkili mercilerden istenir. İntikal eden güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonuçları 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine göre illerde valilikler bünyesinde teşkil edilen değerlendirme komisyonunca değerlendirilir. Ancak vali tarafından uygun görülmesi halinde sonuçların değerlendirilmesi ilgili idare bünyesinde anılan

Yönetmeliğe göre teşkil edilen değerlendirme komisyonuna bırakılabilir. Şirketin ortakları arasında birden fazla idare bulunması durumunda değerlendirme yetkisinin bırakılacağı idare vali tarafından belirlenir" hükmü yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükmüne göre, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nde öngörülen temel ilkelere, usul ve esaslara uygun olarak şirketlerde işe alınacak personeller hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili olarak bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, Kaynaşlı Belediyesi Personel A.Ş. tarafından 2025 yılında 9 personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması çalışmaları tamamlamadan işe alındığı görülmüştür.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince İdare tarafından personel işe başlatılmadan önce İdare tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması gerekmektedir.

BULGU 10: Ulusal Bayram Gününde Çalışan İş Yerlerinden Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Alınmaması

Kaynaşlı Belediyesi sınırları içerisinde ulusal bayram gününde faaliyet gösteren iş yerlerinin tespiti ve tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcının tahsiline ilişkin işlemlerin yapılmadığı görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 58'inci maddesinde, ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı iş yerlerine ruhsat verilmesinin, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabi olduğu ifade edilmiştir.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 1'nci maddesine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ulusal bayramdır. Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Aynı Kanun'un 2'nci maddesinin son fıkrasında ise 29 Ekim günü özel iş yerlerinin kapanmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Yapılan incelemede, İdarece ulusal bayram günlerinde çalışan iş yerlerinin tespitine ve söz konusu günlerde çalışan veya çalışmak isteyen iş yerlerinden tatil günlerinde çalışma

ruhsatı harcının tahsiline ilişkin herhangi bir çalışmanın yapılmadığı ve tatil günlerinde çalıştırılan işyerlerinden alınması gereken ruhsat harcının alınmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla,anılan mevzuat gereğince İdare tarafından, ulusal bayram gününde çalışan veya çalışmak isteyen iş yerlerinin tespit edilmesive bunlardan ruhsat harcının tahsil edilmesi gerekmektedir.

BULGU 11: Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedelinin Takip ve Tahsilatının Yapılmaması

Kaynaşlı Belediyesi'nin sınırları içinde kalan sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerine belediye gelir tarifesinde yer verilmediği, dolayısıyla da söz konusu gelir kaleminin takip ve tahsilinin yapılmadığı görülmüştür.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun "Tanımlar ve Kısaltmalar" başlıklı 3'üncü maddesine göre;

"Geçiş hakkı: İşletmecilere, elektronik haberleşme hizmeti sunmak için gerekli şebeke ve altyapıyı kurmak, kaldırmak, bakım ve onarım yapmak gibi amaçlar ile kamu ve özel mülkiyet alanlarının altından, üstünden, üzerinden geçmeleri için tanınan hakları,

Geçiş hakkı sağlayıcısı: Geçiş hakkına konu olan kamuya ait ya da kamunun ortak kullanımında olan taşınmazlar da dahil olmak üzere, taşınmaz sahipleri ve/veya taşınmaz üzerindeki hak sahiplerini,

İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten şirketi,"

ifade etmektedir.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, geçiş hakkı ve bu hakka uygulanacak ücret tarifesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla, Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır.

Bu Yönetmelik'in "Geçiş hakkına ilişkin anlaşma" başlıklı 8'inci maddesine göre işletmeci ve geçiş hakkı sağlayıcısı; geçiş hakkına ilişkin anlaşmaları serbestçe yapabilmektedirler. Ayrıca "Geçiş hakkı ücretleri" başlıklı 9'uncu maddesinde; *"Geçiş hakkı kullanımında gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait mülkiyet alanları dışında kalan yerler için Geçiş Hakkı Sağlayıcısı tarafından, geçiş hakkını kullanan işletmeciden talep edilen geçiş hakkı ücreti, Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinde belirtilen fiyatları aşamaz."* düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan mevzuat gereğince, belediyeler tarafından, tarifede tavan olarak belirtilen miktarlara da riayet edilmek suretiyle belediye mülkiyetinde, tasarrufunda veyahut sorumluluğunda olan taşınmazlardan geçiş hakkı talep eden telekomünikasyon firmalarından tahsil edilmek üzere Geçiş Hakkı Ücreti belirlenmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, belediyenin yetki ve sorumluluk alanı içinde sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerine belediye gelir tarifesinde yer verilmediği ve dolayısıyla söz konusu gelir kaleminin takip ve tahsilinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince İdarenin gelir kaybının önlenmesi için, altyapı geçiş hakkı bedellerinin belirlenmesi ve ilgililerinden tahsil edilmesi gerekmektedir.

BULGU 12: Bütçe ve Harcama Mevzuatına İlişkin İlgili Mevzuat Uyarınca Yayımlanması Gereken İkincil Düzenlemelerin Yayımlanmaması

Kaynaşlı Belediyesi tarafından, kentte yaşayan bazı kişilere sosyal yardımlar yapıldığı, ancak bu faaliyetlere ilişkin bir yönetmelik çıkarılmadığı görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesine göre, belediyeler mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla sosyal hizmet ve yardım yapabilirler. Ayrıca Kanun'un "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları" başlıklı 15'inci maddesi ile belediyelere yönetmelik çıkarma yetkisi verilmiştir.

Dolayısıyla belediyeler anılan Kanun çerçevesinde bu hizmet ve yardımların yapılma usul ve esaslarını düzenleyen bir yönetmelik çıkararak ilgili yardımları ihtiyacı olan kişilere ulaştırabilirler.

Yapılan incelemede, İdare tarafından bu konuya ilişkin herhangi bir sosyal yardım yönetmeliğinin yürürlüğe konulmadığı görülmüştür. Kentte yaşayan ihtiyaç sahiplerine nakdi yardım, gıda yardımı veya yardım paketi gibi desteklerin sağlanabilmesi için bunların usul ve esaslarını ayrıntılı biçimde düzenleyen bir yönetmelik çıkarılması gerekmektedir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince söz konusu yönetmelik çıkarılarak, ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardım ve desteklerin bu yönetmelikte düzenlenecek esas ve usullere göre yürütülmesi gerekmektedir.

BULGU 13: Su Kayıplarını Azaltmaya Yönelik Faaliyetlerin Yerine Getirilmemesi

Kaynaşlı Belediyesi'nce su kayıplarının önlenmesine ilişkin mevzuatta yer verilen bir takım gerekliliklerin yerine getirilmediği görülmüştür.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, içme-kullanma suyunun etkin kullanılması ve israfının önlenmesi, su temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrol edilmesi amacıyla İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Yönetmelik'in 11'inci maddesinde, Yönetmelik'te belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenlerin, ilgili mevzuata göre sorumlu olacağı ve idarelerin, stratejik planlarında su kayıplarını azaltmaya yönelik faaliyetlerine yer vermek zorunda oldukları ifade edilmiştir.

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği'ne istinaden yayımlanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği yayımlanmıştır.

Tebliğ'in 5'inci maddesinde; idarelerin, içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki idari ve fiziki su kayıplarının önlenmesi için, idari ve fiziki su kayıplarının ölçüme dayalı olarak belirlenmesini, şebekenin ve sistemin şartnamelere ve uygulama projelerine uygun yapılmasını, kullanılan malzemelerin standartlara uygun olarak temin edilmesini, sistemde ana basınç bölgesi ve alt bölgelerin oluşturulmasını, şebekede etkili bir basınç ve debi yönetimi ile optimum işletme şartlarının sağlanmasını, sistemin izlenmesi ve kayıt altına alınmasını ve etkili bir su yönetim sistemini sağlamakla yükümlü oldukları belirtilmiştir.

Tebliğ'in 6'ncı ve devamındaki maddelerinde ise, su kayıplarının önlenmesi, kurulacak sistemler, kullanılacak malzemeler ve su kayıplarının kontrolü amacıyla yapılması gereken diğer hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Yapılan incelemede, içme-kullanma suyu tedariki için kullanılan kuyularda ve bunlara ait terfi merkezlerinde debilerin ölçülmesine yönelik cihazların bulunmadığı, alt yapı tesislerine ilişkin Coğrafi Bilgi Sistemi'nin (CBS) kurulmadığı ve mevcut alt yapı hatlarının sayısallaştırma işlemlerinin tamamlanmadığı, veri kontrol ve izleme sisteminin (SCADA) Tebliğ'de öngörülen yeterlilik kriterlerini karşılamadığı, şebeke sisteminin izole edilmiş ve kontrol edilebilen alt bölgelere ayrılmadığı, CBS veri tabanı ile SCADA sisteminin İdarenin ana veri tabanı ile uçtan uca entegre olmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat hükümleri gereğince içme-kullanma suyuna ilişkin temin ve dağıtım sistemlerindeki kayıpların kontrol altına alınması; bu kapsamda su tüketimine yönelik fayda ve maliyet analizlerinin hazırlanması ve İdareye ait stratejik planda su kayıplarını azaltıcı tedbirlere yer verilmesi gerekmektedir.

BULGU 14: Taşınmazların Kira Bedellerinin Beş Yıldan Sonra Mevzuata Uygun Olarak Güncellenmemesi

Kaynaşlı Belediyesi'ne ait taşınmazlardan on yıllığına kiraya verilenlerin kira bedellerinin her beş yılın sonunda güncellenmediği görülmüştür.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun "Uygulama alanı" başlıklı 339'uncu maddesinde, konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümlerin kamu kurum ve kuruluşlarının, hangi usul ve esaslar içinde olursa olsun yaptıkları bütün kira sözleşmelerine de uygulanacağı,

"Kira bedeli belirlenmesi" başlıklı 344'üncü maddesinin birinci fıkrasında, tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalarının bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olduğu, aynı maddenin üçüncü fıkrasında, taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedelinin, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre

değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirleneceği, her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedelinin, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebileceği belirtilmiştir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesinin birinci fıkrasına göre kira bedelinin belirlenmesi konusunda taraflar arasında anlaşma yapılmasının esas olduğu, anlaşma sağlanamaması halinde üçüncü fıkrada yer alan dava süreçlerinin işletilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Belediye tarafından on yıl süre ile kiraya verilen taşınmazların beş yıldan sonraki kira artışları 6098 sayılı Kanun'un 344'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hükmün aksine sözleşmesinde belirtilen hükümlere göre yapılmıştır. Dolayısıyla çatılı işyeri olan taşınmazların beş yıldan sonraki kira bedelinin, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenmesi Kanun'un amir hükmüdür.

Yapılan incelemede, kiraya verilen taşınmazlardan 3 tanesinin 5 yıllık kira dönemlerini doldurmuş olmalarına rağmen, kira bedellerinin hâkim tarafından güncel rayiç değerlere göre belirlenmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince on yıllığına kiraya verilen taşınmazların beş yıldan sonraki kira bedellerinin beşinci yılın sonunda güncellenerek belirlenmesi gerekmektedir.

BULGU 15: Taşınır İşlemlerinin Mevzuata Uygun Olarak Yapılmaması

Kaynaşlı Belediyesi'ne ait taşınırlar için yapılan işlemlerde Taşınır Mal Yönetmeliği'ne aykırı uygulamaların bulunduğu görülmüştür.

A) Taşınır Ambarlarının Kurulmaması

İdarede, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereğince kurulması gereken taşınır ambarlarının kurulmadığı görülmüştür.

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesi ambarı; kamu idarelerine ait taşınırların kullanıma verilinceye kadar veya kullanımdan iade edildiğinde muhafaza edildiği yer olarak tanımlamıştır.

Harcama birimlerinin ve ilgili personelin taşınırların sağlıklı bir şekilde korunmasını sağlaması açısından, güvenli bir ambarda uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve ambarın sadece resmi olarak görevlendirilen kişilerin kontrolünde olması önem arz etmektedir. Ancak İdarede fiziki koşulların yetersiz olduğu gerekçesiyle birimlere ambar tahsis edilmediği, kullanıma verilmeyen taşınırların güvenli olmayan koşullarda muhafaza edildiği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, idareye ait taşınır malların kaydının, muhafazasının ve kullanımının mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için taşınır ambarlarının kurulması gerekmektedir.

B) Taşınır Kontrol Yetkilisinin Harcama Yetkilisi veya Bir Alt Kademe Yöneticileri Arasından Belirlenmemesi

İdare tarafından taşınır kontrol yetkilisinin mevzuata uygun görevlendirilmediği tespit edilmiştir.

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin "Taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri" başlıklı 6'ncı maddesinde; taşınır kontrol yetkililerinin, harcama yetkililerince, taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemleri kontrol etmek üzere yardımcılarından veya bunların bir alt kademesindeki yöneticileri arasından görevlendirileceği, personel yetersizliği nedeniyle taşınır kontrol yetkilisi görevlendirilemeyen harcama birimlerinde bu görevin harcama yetkilisi tarafından yerine getirileceği ve taşınır kontrol yetkilisi ile taşınır kayıt yetkilisi görevinin aynı kişide birleşemeyeceği belirtilmiştir. Maddenin devamında ise taşınır kayıt yetkililerinin ve taşınır kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları sıralanmıştır.

Buna göre, taşınır kontrol yetkililiği müessesinin önemine binaen bu görevin harcama yetkililerinin bir alt kademe yöneticileri arasından görevlendirilecek kişi tarafından yapılması, bunun mümkün olmaması halinde ise bu görevin bizzat harcama yetkilileri tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, taşınır kontrol yetkilisi görevlileri harcama yetkilisi veya harcama yetkililerinin bir alt kademe yöneticileri arasından belirlenmediği görülmüştür.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, taşınır kontrol yetkilisi görevlendirilmelerinin mevzuata uygun bir şekilde tesis edilip taşınır kontrol yönetim sisteminin mevzuata uygunluğu sağlanmalıdır.

C) Taşınır İşlemleriyle İlgili Olarak Taşınır Konsolide Görevlisinin Bulunmaması

İdarede taşınır işlemleriyle ilgili olarak Taşınır Konsolide Görevlisinin bulunmadığı görülmüştür.

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesine göre;

"s) Taşınır konsolide görevlisi: Taşınır kayıt yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevlileri,"

ifade etmektedir.

Belediye bünyesinde taşınır iş ve işlemleri ile ilgili olarak harcama birimlerinin taşınır hesaplarını konsolide eden ve taşınır hesap cetvellerini hazırlayan taşınır konsolide görevlisi bulunmamaktadır.

Bu durum, taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasına, kontrolüne ve kayıtların Taşınır Mal Yönetmeliği'nde belirtilen esas ve usullere uygun bir şekilde tutulmasına engel olmaktadır.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, belirtilen mevzuat hükümlerine istinaden taşınır konsolide görevlisinin belirlenmesi gerekmektedir.

D) Taşınır İstek Belgesinin Düzenlenmemesi

İdarenin taşınır işlemlerinde Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak Taşınır istek Belgesinin düzenlenmediği görülmüştür.

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 10'uncu maddesinde taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre taşınır istek belgesi ve taşınır teslim belgelerinin düzenlenmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Harcama birimleri itibariyle yapılan incelemede, taşınır ihtiyaçlarının resmileştirilmesine ilişkin taşınır istek belgelerinin düzenlenmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, İdarenin taşınır işlemlerinde anılan mevzuat hükümler gereğince Taşınır İstek Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

E) Ortak Alan Kullanım Sorumlusunun Belirlenmemesi ve Dayanıklı Taşınır Listesinin Düzenlenmemesi

İdarede, büro, oda, garaj gibi ortak kullanım alanlarında yer alan taşınırların kontrolünün ve takibinin sağlanması amacıyla belirlenmesi gereken ortak alan sorumlusunun belirlenmediği ve söz konusu alanlarda yer alan taşınırların kaydedilmesi gereken Dayanıklı Taşınırlar Listesinin düzenlenmediği tespit edilmiştir.

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin "Belge ve cetveller" başlıklı 10'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (ç) bendinde; *"Dayanıklı Taşınırlar Listesi: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, geçit, atölye, garaj, servis, bahçe gibi ortak kullanım alanlarına tahsis edilenler için Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenir. Bunlar için Taşınır Teslim Belgesi düzenlenmez. Dayanıklı Taşınırlar Listesi, istek yapan birim yetkilisi ve/veya varsa ortak kullanım alanısorumlusu tarafından imzalanır."* denilerek, ortak kullanım alanında yararlanılan taşınırlar için Taşınır Mal Yönetmeliği'nde belirtilen Dayanıklı Taşınırlar Listesi'nin düzenleneceği belirtilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in "Dayanıklı taşınırların kullanıma verilmesi" başlıklı 23'üncü maddesinde ise; dayanıklı taşınırların, oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj, bahçe ve servis gibi ortak kullanım alanlarına Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenerek verileceği belirtilmiştir.

Yapılan incelemede, ortak kullanım alanı sorumlusu belirlenmediği ve Yönetmelik'in 10'uncu ve 23'üncü maddelerinde örneklendirilen alanlarda ve personelin özel kullanımında olmayan dayanıklı taşınırların hangi mahalde ve hangi birimin sorumluluğunda olduğunun

kontrolü açısından önemli olan Dayanıklı Taşınırlar Listesi'nin düzenlenmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince ortak kullanım alanı sorumlularının belirlenmesi ve dayanıklı taşınırlar listelerinin düzenlenmesi gerekmektedir.

F) Dayanıklı Taşınırlar Üzerinde Taşınır Sicil Numaralarının Yer Almaması

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 36'ncı maddesinde; giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt yetkilisi tarafından bir sicil numarası verileceği ve bu numaranın yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtileceği ifade edilmiştir.

Aynı maddenin devamında; *"(2) Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur. Birinci grup rakam, taşınırın Dayanıklı Taşınırlar Defterinde ayrıntılı izlenmek üzere kaydedildiği taşınır kodundan; ikinci grup rakam, taşınırın giriş kaydedildiği yılın son iki rakamından; üçüncü grup rakam ise taşınıra verilen giriş sıra numarasından oluşur."* denilmektedir.

Yapılan incelemede, dayanıklı taşınırlara sicil numaralarının verilmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, dayanıklı taşınırlar defterinde kayıtlı olan ve harcama birimi taşınır yönetim hesabında yer alan bütün dayanıklı taşınırlara sicil numaralarının taşınırların üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

G) Sayım Kurulunun Oluşturulmayarak Yıl Sonu Sayımının Yapılmaması ve Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelinin Hazırlanmaması

Belediye bünyesinde taşınırların sayımı için bir kurulun oluşturulmadığı, yıl sonu sayımın yapılmadığı ve dolaysıyla Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelinin hazırlanmadığı görülmüştür.

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin "Sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler" başlıklı 32'nci maddesinde; kamu idarelerine ait taşınırların sayımın ne zaman ve ne şekilde yapılacağı ile düzenlenecek belgeler belirtilmiştir.

Yapılan incelemede, taşınır kayıt yetkilisinin de arasında olacağı sayım kurulunun oluşturulmadığı, yılsonu sayım işlemlerinin yapılmayarak taşınırların fiili ve kayıtlı durumlarına ilişkin mutabakatın sağlanmadığı ve Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelinin hazırlanmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince taşınır sayım kurullarının oluşturulması ve bunlar eliyle yıl sonu sayımları yapılarak taşınır sayım döküm cetvellerinin hazırlanması gerekmektedir.

H) Taşınır Mal Yönetim Hesabının İdare Bilançosu ile Uyumsuz Olması

Belediye tarafından düzenlenen Taşınır Mal Yönetim Hesabında yer alan 253- Tesis Makine ve Cihazlar tutarı ile İdarenin 2025 yılı bilançosunda yer alan aynı adlı hesaba ilişkin dönem sonu kalan tutarının uyumsuz olduğu görülmüştür.

Tablo 8: Taşınır Mal Yönetim Hesabı ile Bilanço Arasındaki Farklar

Hesap Kodu	Taşınır Cetveli Tutarı	Bilançodaki Tutar	FARK
150	333.278,16	3.737.383,59	-3.404.105,43
253	5.982.581,00	4.549.904,26	1.432.676,74
254	21.089.212,44	13.497.583,03	7.591.629,41
255	7.284.232,40	2.518.376,15	4.765.856,25

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 8'inci, 30'uncu ve 34'üncü maddeleri gereğince Taşınır Mal Yönetim Hesabında yazılı tutarlar ile İdare bilançosunda yer alan aynı türden taşınırlara ilişkin hesapların dönem sonu kalanlarının eşit olması gerekmektedir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat hükümlerine taşınır kayıtlarının zamanında ve eksiksiz yapılması ve muhasebe kayıtları ile uyumunun sağlanması gerekmektedir.

İ) Mevzuata Uygun Hurda Yönetim Sistemi Kurulmaması

Belediyede hurdaya ayrılan taşınırların toplanması, ambara giriş, satış ve imha işlemlerine ilişkin kurumsal bir düzenleme bulunmadığı, hurdalara ilişkin işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmediği, hurdaların sahada muhtelif yerlerde dağınık şekilde tutulduğu, hurda ambarının olamaması nedeniyle güvenlik riski oluştuğu görülmüştür.

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin "Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış" başlıklı 28'inci maddesinde, ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, biri işin uzmanı olmak kaydıyla harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirileceği ifade edilmiştir. Aynı maddenin devamında anılan komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar hakkındaki gerekçeli kararın harcama yetkilisine bildirileceği, komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenerek harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacağı, komisyonun yapacağı değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılan taşınırlardan ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesinin şart olduğuna karar verilen taşınırların imha edileceği belirtilmiştir.

3284 sayılı Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında Kanun hükümleri, 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2001/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne göre hurdaların ihtiyaç fazlasını satış yoluyla Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine devredilmesi öngörülmüştür.

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin "Sorumluluk" başlıklı 5'inci maddesinde; harcama yetkililerinin taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliği'nde belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olduğu ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede, hurdaya ayrılan taşınırların ve kullanım imkânı kalmayan yedek parçaların muhtelif alanlarda yığıntı yapılmak suretiyle muhafaza edildiği, hurda taşınırlara ilişkin giriş kayıtlarının tam ve doğru bir şekilde yapılmadığı, imha edilen hurdalara ilişkin imha

tutanaklarının tutulmadığı, hurda alanına getirilen taşınırlara ilişkin ölçmek, saymak veya tartmak suretiyle çeşidinin, adedinin ve ekonomik değerinin tespit edilmediği görülmüştür.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, etkin bir hurda yönetim sistemi oluşturularak hurdalara ilişkin tüm işlemlerin anılan mevzuata uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir.

BULGU 16: Taşınmaz Kira Sözleşmelerinin Noter Tasdikli Olmaması

Kaynaşlı Belediyesi'nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihale yoluyla kiraya verdiği taşınmazlara ait kira sözleşmelerinin noterlikçe tescil edilmediği görülmüştür.

2886 sayılı Kanun'un "Sözleşme yapılmasında müteahhit veya müşterinin görev ve sorumluluğu" başlıklı 57'nci maddesinin birinci fıkrasında, Sözleşme yapılması gereken durumlarda, müteahhit veya müşteri, 31'inci maddeye göre onaylanan ihale kararını izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatını kesin teminata çevirerek noter onaylı sözleşmeyi idareye teslim etmek zorunda olduğu belirtilmiştir.

Anılan mevzuat hükmü uyarınca, onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde ihaleyi kazanan kişi tarafından noterlikçe tescil edilmiş sözleşmenin idareye verilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, İdare taşınmazlarının kiralanması sonucunda düzenlenen kira sözleşmelerinin İdare ile kiralayan arasında imzalandığı, ancak notere tescil ettirilmediği görülmüştür.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, İdare ile kiralayan arasında imzalanan taşınmaz kira sözleşmelerinin notere tescil ettirilmesi gerekmektedir.

BULGU 17: Faaliyet Gelirlerinin Tahakkukları Yapılmadan Tahsil Edilmesi Sonucu Hesapların Ters Bakiye Vermesi

Kaynaşlı Belediyesi'nce faaliyet gelirlerinin tahakkukları yapılmadan tahsilatı yapıldığından, 120/220-Gelirlerden Alacaklar Hesabının yıl içinde alacak bakiyesi verdiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabının niteliğini düzenleyen 86'ncı maddesinde bu hesabın mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen faaliyet alacakları ile duran varlıklar ana hesap grubu içerisindeki gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inenler ve bunlardan yapılan tahsilat ve terkinlerin izlenmesi için kullanılacağı düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına ilişkin işlemleri düzenleyen 87'nci maddesinde ilgili servislerce tahakkuk bordroları ile ya da tahakkuk fişleri ile muhasebe birimine bildirilen gelirlerden alacak tahakkuklarının düzenlenecek muhasebe işlem fişiyle ilgili hesaplara alınarak tahakkuk kayıtlarının yapılacağı, gün içindeki gelirlerden alacak tahakkuklarının gün sonuna kadar muhasebe servisine bildirileceği, ilgili mevzuatı uyarınca diğer kamu idarelerinden alınması gereken yardımlar, paylar veya benzeri gelirler ile nakden alınacak hasılat ve kâr payları tahakkuk ettiğinde gelirlerden alacaklar hesabına kaydedileceği, bir yıl veya faaliyet dönemi içinde tahsili gereken tutarların bu hesaba, içinde bulunulan dönemi takip eden dönemlerde tahsili gereken tutarların ise duran varlıklar ana hesap grubunda yer alan gelirlerden alacaklar hesabına kaydedilerek izleneceği, duran varlıklar ana hesap grubunda yer alan gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan dönem sonlarında vadesi bir yılın altına inenlerin bu hesaba aktarılacağı, nitelikleri itibarıyla tahakkuku tahsiline bağlı bütçe geliri olarak yapılan tahsilatların bu hesapla ilişkilendirilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

220-Gelirlerden Alacaklar Hesabının niteliğini düzenleyen 164'üncü maddesinde ise bu hesabın mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen ve bir yıldan daha uzun bir sürede tahsili gereken gelirlerden alacakların izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Bilançonun aktif kısmında yer alan, açılış kaydı borç tarafına yapılan ve borç kalanı vermesi beklenen hesaplara aktif karakterli hesap denilmektedir. Aktif hesaplar "varlık hesapları" olarak da adlandırılmakta ve bu hesaplarda artış olduğunda hesabın borç tarafına, azalış olduğunda hesabın alacak tarafına kayıt yapılmaktadır. Varlık karakterli hesapların borç bakiyesi vermesi ya da bakiye vermemesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, 120/220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı ile bu hesabın alt hesaplarının her zaman borç bakiyesi vermesi ya da hiç bakiye vermemesi gerekirken, tahakkuk ypılmadan tahsilat yapılması nedeniyle yıl içinde alacak bakiyesi verdiği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, faaliyet gelirlerinden olan su ve atıksu hizmetlerine ilişkin gelirler ile Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve diğer gelirlerin kendi mevzuatları gereği oluştuğu halde tahakkuk işlemlerinin yapılmadığı, bu gelirlere ilişkin tahakkukların ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilmediği, tahsil edilen bu gelirlere ilişkin tahakkukların sonradan ve toplu olarak yapıldığı görülmüştür.

Şöyle ki, tahakkuk işlemi yapılmadan gelir tahsilatı yapıldığı ve tahsil edilen tutarların sanki borçtan mahsup ediliyormuş gibi 120/220 Hesaplarının alacaklandırıldığı, bu nedenle söz konusu hesapların alacak bakiyesi verdiği görülmüştür. Akabinde yapılan toplu tahakkuk işlemleriyle, daha önce alacak bakiyesi veren tutarların bu kez borçlandırıldığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince faaliyet gelirlerine ilişkin tahakkuk işlemlerinin tahakkuk tarihlerinde tahsilat işlemlerine başlanmadan yapılması, tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının 120/220-Gelirlerden Alacaklar Hesabı ve alt hesaplarının işleyişine uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

BULGU 18: Hafriyat, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü ile Buna Bağlı Gelirlerin Takibinin Yapılmaması

Kaynaşlı Belediyesi tarafından hafriyat toprağı ve moloz döküm sahalarının belirlenmediği, bu hususlara ilişkin yönetim ve denetim yükümlülüklerinin yerine getirilmediği ve bu kapsamda hafriyat döküm bedellerinin tahsiline ilişkin takip çalışmalarının yapılmadığı görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları" başlıklı 15'inci maddesinde; *"(...) hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; (...) belirlemek (...); bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak"* hükmüne yer verilmiştir.

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nin "Belediyelerin görev ve yetkileri" başlıklı 8'inci maddesinde ise; Belediyelerin, belediye

sınırları ve mücavir alanlar içinde döküm sahalarını belirlemek, hafriyatın geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamak ve bu işlerle ilgili tüm denetimleri yapmakla sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Belediye tarafından döküm sahalarının belirlenmemesi ve hafriyat toprakları ile inşaat ve yıkıntı atıklarının taşınmasına ilişkin takibin yapılmaması sonucunda atık yönetim ve kontrolünün sağlanamayacağı, ayrıca söz konusu atıkların bertarafı için İdare tarafından yapılacak giderlerin alınmaması nedeniyle belediye gelirlerinin azalacağı açıktır.

Yapılan incelemede, Belediyece belirlenmiş hali hazırda bir hafriyat toprağı ve moloz döküm sahasının bulunmadığı, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarını toplama ve taşıma hizmeti verecek firmaların ve nakliye bedellerinin belirlenmediği, söz konusu faaliyetlere ilişkin ilçe genelinde denetim ve tespit faaliyetlerini yürütecek personelin görevlendirilmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince İdare tarafından hafriyat toprağı ve moloz döküm sahaları belirlenerek yönetim ve denetim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bu kapsamda hafriyat döküm bedellerinin tahsil edilmesi gerekmektedir.

BULGU 19: Elektrik Tüketim Vergisi Tahakkuk ve Tahsilatında Belediye ile Elektrik Dağıtım Şirketi Arasında Mutabakat Yapılmaması

Kaynaşlı Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren elektrik tedarik şirketleri tarafından beyan edilen Elektrik Tüketim Vergisi (ETV) tutarlarının doğruluğuna yönelik herhangi bir kontrol veya mutabakat çalışması yapılmadığı, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yalnızca şirket beyanları esas alınarak yürütüldüğü tespit edilmiştir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun "Çeşitli Vergiler" başlıklı beşinci bölümünde yer alan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine ilişkin hükümler uyarınca, Elektrik Tüketim Vergisinin konusu belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik tüketimi olup mükellefi elektriği tüketenlerdir. Anılan Kanun'da Elektrik Tüketim Vergisi nispetleri; imal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden %1, bunun dışında kalan amaçlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden ise %5 olarak belirlenmiştir.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'na göre ise, elektrik enerjisini tedarik eden kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumlu tutulmuşlardır. Söz konusu kuruluşlar bu sorumluluğu yerine getirirken vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadar bir beyanname ile belediyeye bildirmek ve aynı süre içinde ödemek zorundadırlar.

Yapılan incelemede, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren elektrik tedarik şirketlerinin nihai tüketicilere elektrik satışı yaptıkları ve bu satışlar üzerinden abone türlerine göre %1 ve %5'lik vergi oranlarını esas alarak Belediyeye Elektrik Tüketim Vergisi beyanında bulundukları görülmüştür. Ancak belediye tarafından söz konusu beyannameler doğrultusunda tahsil edilen verginin doğruluğuna yönelik herhangi bir tespit veya mutabakat çalışması yapılmadığı; elektrik tedarikçisi şirketlerden elektrik satın alan serbest tüketicilerin ilgili aydaki gerçek tüketim miktarının, tedarikçi şirketlerin beyan ettikleri tüketim miktarıyla uyuşup uyuşmadığının bilinemediği ve abonelerden hangilerinin %1'lik ya da %5'lik abone gruplarında yer aldığının kontrolünün sağlanamadığı tespit edilmiştir. Bu durum, belediyenin asli gelir kalemlerinden biri olan Elektrik Tüketim Vergisi'nde gelir kaybı riskini beraberinde getirmektedir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, belirtilen risklerin giderilmesi ve İdarenin asli gelirleri arasında yer alan Elektrik Tüketim Vergisi tutarının doğru olarak tespiti için elektrik dağıtım şirketiyle periyodik mutabakat yapılması, beyannamelerin ayrıntı bazında kontrol edilmesi ve gerekli kayıt ile izleme çalışmalarının hayata geçirilmesi gerekmektedir.

BULGU 20: Atıksu Hizmetlerine İlişkin Ücret Tarifesi Belirlenmemesi

Kaynaşlı Belediyesi gelir tarifesinde atıksu hizmetlerine ilişkin herhangi bir ücret belirlemesi ve tahsilat yapılmadığı görülmüştür.

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'in "Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde bu Yönetmelik'in amacının atıksu altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; atıksu altyapı yönetimleri, büyükşehir

belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak olduğu,

"Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde bu Yönetmelik'in;

a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara,

b) Atıksu sistemlerinin işletmesi, bakım ve onarımına,

c) Arıtma çamuru bertarafına veya geri kazanılmasına,

ç) Evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım (kompost, yakma) ve bertaraf tesisleri kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi ve bakımına,

Ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenmesinde uyulacak usul ve esasları kapsadığı,

"İlkeler" başlıklı 5'inci maddesinde sürdürülebilir atıksu ve evsel katı atık hizmetlerinin yönetilmesi amacıyla tarifelerin belirlenmesinde;

a) Toplam sistem maliyetlerinin tarifelere yansıtılmasının,

b) Tarifelerin kirleten öder ilkesine göre belirlenmesinin

c) Atıksu hizmetlerinden tahsil edilen ücretlerin, atıksu; evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretlerin de evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılmamasının,

esas olduğu,

"Atıksu altyapı yönetimlerinin görev ve yetkileri" başlıklı 7'nci maddesinde atıksu altyapı yönetimlerinin atıksu altyapı hizmetini vermekle, atıksu hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemekle ve atıksu ücretini toplamakla yükümlü oldukları,

"Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde atıksu altyapı yönetimlerinin atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların bertarafının sağlandığı atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve işletilmesinden; büyükşehirlerde 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla belirlenen kuruluşları, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri ifade ettiği,

"Atıksu hizmetleri için ücretlendirme" başlıklı 17'nci maddesinde de atıksu hizmetleri için ücretlendirme yapılırken tam maliyet ve kirleten öder esaslarının kullanılacağı, bu esasların uygulanmasına yönelik detayları içeren ve tam maliyet esaslı tarifelerinin belirlenmesinde faydalanılabilecek usul ve esasların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından

Atıksu Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz adıyla Bakanlığın internet sayfasında yayımlanacağı; atıksu hizmetlerine ait ücretler belirlenirken, su sayaçlarından kaydedilen su miktarı, içme ve kullanma suyu kaynağı olarak yeraltı veya yüzey suyu kullanan ve şebekeye bağlı olmayan aboneler için atıksu sayacı olan yerlerde ölçüm değeri, olmayan yerlerde idarece belirlenecek atıksu miktarının esas alınacağı,

hususları hükme bağlanmıştır.

Yapılan incelemede, belediye ve mücavir alan sınırları içinde sunulan atıksu hizmetlerine ilişkin herhangi bir ücret tarifesi belirlenmediği, bu sebeple atıksu ücreti olarak ilgililerine yönelik herhangi bir tahakkuk ya da tahsilat yapılmadığı, bununla birlikte bazı kurumsal işyerlerine yönelik ücret tarifesi olmaksızın tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durum keyfi uygulamalara sebebiyet verebileceği gibi ciddi gelir kaybına da sebebiyet verebilecektir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, atıksu hizmetlerine ilişkin mevzuatın belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak ücret tarifesi belirlenmesi ve tahsilatının yapılması gerekmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr